Resolución Directoral N° 001026-2018

TOCACHE, 11 ABR 2018

Vistos los documentos adjuntos, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo señalado en el literal a) del artículo 65 de la Ley N° 29944 Ley de Reforma Magisterial modificado por el artículo 2 de la Ley N° 30541, en el área de gestión pedagógica la jornada de trabajo del profesor con aula a cargo es de treinta y dos (32) o treinta y cinco (35) horas pedagógicas semanales - mensuales, las cuales pueden ser lectivas o no lectivas, según modalidad, forma, nivel o ciclo educativo en el que presta servicio;

Que, la Décima Octava Disposición Complementaria Transitoria y Final de la Ley N° 29944 establece que para la implementación de la jornada de trabajo del profesor con aula a cargo que se desempeña en el área de gestión pedagógica prevista en el literal a) del artículo 65 de la Ley, a partir del año 2017 podrá incrementarse a razón de no más de dos (2) horas pedagógicas semanales por año, hasta alcanzar la jornada a que se hace referencia en dicho artículo. Mediante decreto supremo el Ministerio de Educación define el número de horas a incrementarse según modalidad, forma, nivel o ciclo educativo en el que presta servicio el profesor, previa evaluación de la necesidad de aumentar el servicio;

Que, el literal a) del numeral 30.1 del artículo 30° de la Ley N° 30693 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, exceptúa al Ministerio de Educación, durante el Año Fiscal 2018, de lo establecido en el artículo 6 y en el numeral 9.1 del artículo 9 de la mencionada Ley, según corresponda, para incrementar por única vez, mediante decreto supremo refrendado por la Ministra de Economía y Finanzas y el Ministerio de Educación, a propuesta de este último, la jornada laboral hasta treinta (30) horas pedagógicas de los profesores nombrados y contratados de las instituciones educativas del ciclo avanzado de Educación Básica Alternativa, en el marco de la Ley N° 29944 y la Ley N° 30328; y que para tal efecto, el Ministerio de Educación queda exceptuado de la aplicación del límite máximo de horas de incremento por año dispuesto en la Décima Octava Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley N° 29944, incorporado a la Ley de Reforma Magisterial por Ley N° 30541;

Que, mediante Decreto Supremo N° 039-2018-EF se incrementó a razón de cuatro (4) horas pedagógicas semanales la jornada de trabajo de los profesores nombrados y contratados de las instituciones educativas públicas del ciclo avanzado de Educación Básica Alternativa, en el marco de la Ley N° 29944 y la Ley N° 30328; y en consecuencia, establece en treinta (30) horas pedagógicas semanales - mensuales la jornada de trabajo de los referidos profesores;

Que, la Dirección General de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural del Ministerio de Educación, mediante Oficio N° 231-2018-MINEDU/VMGP-DIGEIBIRA-DEBA remite informe sobre las actividades que desarrollará el docente nombrado del ciclo avanzado en el incremento de las cuatro (04) horas en la jornada de trabajo de los profesores de las instituciones educativas del ciclo avanzado de educación básica alternativa para el desarrollo de las labores docentes adicionales; con lo cual la jornada de trabajo será de treinta (30) horas pedagógicas semanal - mensual, lo cual fue comunicado mediante Oficio Múltiple N° 065-2018-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN a todas las Instancias de Gestión Descentralizadas, por lo que;

001026

De conformidad con la Ley Nº 28044, Ley General de Educación, Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial y su modificatoria Ley N° 30541, el Decreto Supremo N° 011-2012-ED Reglamento de la Ley General de Educación y su modificatoria, el Decreto Supremo Nº 004-2013-ED, Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial y sus modificatorias, Decreto Supremo N° 039-2018-EF y Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Educación;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- INCREMENTAR, a partir del 01 de marzo del 2018, en 04 horas la jornada de trabajo al profesor de Educación Básica Alternativa - Ciclo Avanzado que a continuación se indica:

1.1. DATOS PERSONALES:

APELLIDOS Y NOMBRES	:	**SOTO SEVILLANO, DEMETRIO CECINIO**
DOC. DE IDENTIDAD	:	**Nº 32489621**
SEXO	:	**MASCULINO**
CODIGO MODULAR	:	**1032489621**
ESCALA MAGISTERIAL	:	**1**

1.2. DATOS DE LA PLAZA:

NIVEL Y/O MODALIDAD	:	**E.B.A. AVANZADA**
INSTITUCION EDUCATIVA	:	**CEBA, JOSÉ GÁLVEZ BARRENECHEA, UCHIZA**
CÓDIGO DE PLAZA	:	**1131118111C9**
CARGO	:	**PROFESOR**
JORNADA LABORAL	:	**30 Hrs. Pedagógicas**

Artículo 2.- AFÉCTESE Aféctese a la cadena presupuestal correspondiente de acuerdo al Texto Único Ordenado del Clasificador de Gastos tal como lo dispone la Ley N° 30693 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2018.

Regístrese y comuníquese.

LIC. FÉLIX RUBÉN SALGUERO CONTRERAS
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
UGEL Tocache

FRSC/DUGEL-T
EFA/JO
LJA/EA-I
Malu/TA